

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                  |       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>7330/2541 | พนักงานอัยการ จังหวัด ปราจีนบุรี | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                        | โจทก์ |
|                                  | นาย วิชิต แสงง ดี                | โจทก์ |
|                                  | นาง ทัน แสง ยิ่ง กับพวก          | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 362

ระหว่างที่จำเลยทั้งสองถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่ดินจำเลยทั้งสองไม่ได้  
อยู่ในที่ดินพิพาท เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสองกลับเข้ามาในที่ดิน  
พิพาทใหม่ จึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง หาใช่การบุกรุกในครั้งก่อนยัง  
คงอยู่ตลอดมาไม่ ฟ้องของโจทก์ร่วมในคดีนี้ที่ฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาบุกรุกอีกจึง  
ไม่เป็นฟ้องซ้ำ โจทก์ร่วมกับจำเลยทั้งสองพิพาทกันเกี่ยวกับที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี  
2534 ตลอดมา ซึ่งต่างกล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท โดยโจทก์ร่วมกล่าวหา  
ว่าจำเลยทั้งสองบุกรุกส่วนจำเลยทั้งสองก็กล่าวหาว่าโจทก์ร่วมทำให้ทรัพย์สินของจำเลย  
ทั้งสองที่อยู่ในที่ดินพิพาทเสียหาย และจำเลยทั้งสองยังฟ้องโจทก์ร่วมกับพวกเป็นคดี  
แพ่งขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์  
ร่วม ขณะที่จำเลยทั้งสองกลับเข้ามาในที่ดินพิพาทใหม่นั้นคดีแพ่งยังอยู่ในระหว่าง  
การพิจารณา ประกอบกับเป็นการเข้าไป ในที่ดินพิพาทหลังจากศาลฎีกาพิพากษา  
ยกฟ้องในคดีที่จำเลยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินพิพาทในคดีอาญาก่อนแม้ที่ดิน  
พิพาทในคดีนี้มีเนื้อที่มากกว่าที่ดินในคดีเดิมที่ศาลฎีกายกฟ้องไปก็ตาม แต่ที่ดินใน  
บริเวณนี้ยังไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนและเนื้อที่ที่จำเลยทั้งสองถูกฟ้องว่าบุกรุกในแต่ละ  
ครั้ง ก็มีเนื้อที่แตกต่างกันไม่มาก แสดงว่าจำเลยทั้งสองเข้าไป ครอบครองที่ดิน

พิพาทด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุจริตใจ ว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทได้ อันเป็นการแสดงว่าจำเลยทั้งสองขาดเจตนาบุกรุกที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1004ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีของนายวิจิต แสงวงดี ผู้เสียหายบางส่วน คิดเป็นเนื้อที่25 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 363, 365

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธและยังให้การว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2536 ของศาลชั้นต้นและศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา นายวิจิต แสงวงดี ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365(2)(3) ลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยทั้งสองเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 2 ซึ่งมีชื่อโจทก์ร่วมและนางสาวปัญญดา เรืองสกุล เป็นผู้ครอบครองและจำเลยทั้งสองเคยถูกโจทก์ร่วมกล่าวโทษและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่ดินบางส่วนของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 2 ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2536 ของศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 นอกจากนี้จำเลยทั้งสองเคยแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกมานัด มาเจริญ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีมหาโพธิ์ว่าคนงานของโจทก์ร่วมทำให้ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองในที่ดินพิพาทเสียหายตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 8 และ 9 และจำเลยทั้งสองยังเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์ร่วมและนางสาวปัญญดาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 เป็นคดีแพ่ง เพื่อขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์ร่วมและนางสาวปัญญดาตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมายเลข 10 โจทก์ร่วมฎีกาในข้อแรกว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหาย เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ได้วินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหาย ฎีกาโจทก์ร่วมข้อนี้ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงไม่รับวินิจฉัย ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมและคำแก้ฎีกาจำเลยทั้งสองในข้อต่อไปมีว่าฟ้องโจทก์ร่วมซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2536 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ร่วมมีโจทก์ร่วมและร้อยตำรวจเอกโกศล วรรณศาสตร์ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่าหลังจากจำเลยทั้งสองถูกดำเนินคดีตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2536 ของศาลชั้นต้น แล้วจำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดินพิพาทไม่เคยกลับเข้ามาจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุคดีนี้และโจทก์ร่วมยังมีนายสาคร แสงหัวเขา ผู้ดูแลไร่ของโจทก์ร่วมเป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า พยานรับจ้างโจทก์ร่วมตั้งแต่ปี 2537 เพิ่งพบเห็นจำเลยทั้งสองกับพวกเข้าบุกรุกที่ดินพิพาทในวันที่ 20 สิงหาคม 2538 ความข้อนี้จำเลยที่ 1

ก็เบิกความรับว่าจำเลยที่ 1 กลับเข้าไปในที่ดินพิพาทไม่ได้หลังจากคดีเดิมเสร็จแล้ว จำเลยที่ 1 จึงกลับเข้าไปในที่ดินพิพาทเพื่อทำรั้วก็ถูกดำเนินคดีนี้เมื่อพิเคราะห์ถึงวันที่คดีเดิมถึงที่สุดกับวันที่จำเลยทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีนี้ก็สอดคล้องรับกัน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าระหว่างที่จำเลยทั้งสองถูกดำเนินคดีตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2536 ของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองไม่ได้อยู่ในที่ดินพิพาท เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีเดิมแล้วจำเลยทั้งสองกลับเข้ามาในที่ดินพิพาทใหม่ จึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง หาใช่การบุกรุกในครั้งก่อนยังคงอยู่ตลอดมาไม่ ฟ้องของโจทก์ร่วมจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมข้อสุดท้ายมีว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ร่วมกับจำเลยทั้งสองพิพาทกันเกี่ยวกับที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี 2534 ตลอดมาจนบัดนี้โดยต่างกล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท กล่าวคือ โจทก์ร่วมกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองบุกรุก ส่วนจำเลยทั้งสองก็กล่าวหาว่าโจทก์ร่วมทำให้ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองที่อยู่ในที่ดินพิพาทเสียหาย และจำเลยทั้งสองยังฟ้องโจทก์ร่วมกับพวกเป็นคดีแพ่งขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์ร่วม ขณะที่จำเลยทั้งสองกลับเข้ามาในที่ดินพิพาทใหม่นั้นคดีแพ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ประกอบกับเป็นการเข้าไปในที่ดินพิพาทหลังจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องในคดีที่จำเลยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินพิพาทในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2536 ของศาลชั้นต้น แม้ที่ดินพิพาทในคดีนี้มีเนื้อที่มากกว่าที่ดินในคดีเดิมที่ศาลฎีกายกฟ้องไปก็ตาม แต่ที่ดินในบริเวณนี้ยังไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนและเนื้อที่ที่จำเลยทั้งสองถูกฟ้องว่าบุกรุกในแต่ละครั้งก็มีเนื้อที่แตกต่างกันไม่มาก แสดงว่าจำเลยทั้งสองเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุจริตใจว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทได้ อันเป็นการแสดงว่าจำเลยทั้งสองขาดเจตนาบุกรุกที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

# พิพากษายืน

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-พิมล สมานิตย์-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่า เป็นฟ้องซ้ำ มีหลักพิจารณาคือ จำเลยเป็นคน ๆ เดียวกันการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว มีการพิจารณาและพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว (ศ.เรียงธรรมลัดพลี) ถ้าฟ้องใหม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วถือเป็นฟ้องซ้ำ ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ การที่จำเลยกลับเข้าไปหาทำประโยชน์ในที่พิพาทอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังที่เคยฟ้องข้อหาบุกรุกและคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่าภายหลังถูกดำเนินคดี จำเลยไม่เคยเข้าไปในที่พิพาท ศาลฎีกาเคยวางหลักไว้ว่า การเข้าไปในที่ดินของโจทก์ครั้งแรกเป็นความผิดบุกรุกและสำเร็จลง การอยู่ในที่พิพาทเรื่อยมาจนถึงวันออกไป มิใช่เป็นการกระทำที่ต่อเนื่อง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2253/2531) แต่ถ้าเป็นการเข้าไปครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ความผิดย่อมมีขึ้นตั้งแต่เข้ายึดถือครอบครองและยังคงมีอยู่ตลอดเวลาที่ยังครอบครองอยู่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1289/2508) เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้จำเลยกลับเข้าไปทำประโยชน์ในที่พิพาทอีก จึงเป็นการกระทำความผิดขึ้นใหม่อีก ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็น

คดีนี้และการบุกรุกเข้าไปในที่ดินแปลงเดียวกัน แต่การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำขึ้นใหม่ ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) เทียบเคียงกับฟ้องว่า ค.บุกรุกที่นำต่อมาฟ้องค.กับร.ว่าบุกรุกที่นำแปลงเดียวกัน แต่คนละวันกันยังไม่พอฟังว่าเป็นฟ้องซ้ำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2500) จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์และส่วนของ พ. ที่อยู่ติดกันเป็นการกระทำความผิดคนละกรรมกัน แม้ศาลจะพิพากษายกฟ้องคดีของ พ. สิทธินาคดีที่จะนำมาฟ้องของโจทก์หาระงับไปไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2625/2535) เกรียงไกรจรรยามั่น